



汕尾市应急管理局

请输入您要搜索的关键字



- 首页
- 机构
- 要闻
- 政务
- 政务服务
- 互动
- 专题

您现在所在的位置：首页 > 汕尾市应急管理局 > 专题 > 生产安全事故调查报告专栏

市城区“3·5”一般物体打击事故调查报告

2024-05-06 10:13

来源： 本网

发布机构： 汕尾市应急管理局

【字体： 大 中 小】

打印

市城区“3·5”一般物体打击事故调查报告

市城区“3·5”一般物体打击事故调查组

2024 年 4 月 12 日

目 录

一、事故基本情况	2
（一）事故发生单位及相关单位概况	2
（二）事故设备相关情况	3
（三）事故发生单位安全管理情况	5
（四）事故发生经过	6
（五）事故现场情况	7
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	8
二、事故应急处置及评估情况	9
（一）事故信息接报及响应情况	9
（二）事故现场应急处置情况	9
（三）医疗救治和善后情况	10
（四）事故应急处置评估	10
三、事故原因分析	10
（一）直接原因	10
（二）间接原因	11
（三）其他可能因素排除	11
四、有关单位存在的主要问题	12
（一）事故相关单位	12
（二）有关监管部门及地方党委政府	14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	15
（一）对事故相关人员的处理建议	15
（二）对事故相关单位的处理建议	17
六、事故整改和防范措施	17
（一）压实企业安全生产主体责任，落实主要负责人第一责任人职责	17
（二）完善企业内部管理机制，强化外来人员作业安全管理	18
（三）依法依规经营，强化作业现场安全风险管控	18

市城区“3·5”一般物体打击事故调查报告

2024年3月5日9时23分许，深圳市景东再生资源有限公司在信利半导体有限公司26号厂房一楼车间进行设备切割作业时，发生一起作业人员被设备构件砸中后死亡的事故，事故造成1人死亡。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，对事故责任者提出处理意见，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)等有关规定，汕尾市政府同意授权市应急管理局牵头对该起事故开展事故调查工作。2024年3月11日，市应急管理局成立了由局长任组长，副局长任副组长，市工业和信息化局、市公安局、市应急管理局、市总工会和城区应急管理局派人参加组成的市城区“3·5”一般物体打击事故调查组开展事故调查处理工作，并邀请市纪委监委介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证等工作，认定了事故发生的原因、经过、性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，市城区“3·5”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位

深圳市景东再生资源有限公司(以下简称“景东公司”),2016年4月28日成立,统一社会信用代码:91440300MA5DBNR292,企业类型:有限责任公司,注册地址:深圳市宝安区新桥街道上寮社区南环路富城汽车修理厂第2栋一层,经营范围:一般经营项目是:日用百货,办公用品的销售。再生资源的收购、分拣、销售。污水处理及其再生利用;固体废物治理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:再生资源的收购、销售。城市生活垃圾经营性服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2. 事故相关单位

(1) 信利半导体有限公司(以下简称信利半导体公司)。信利国际有限公司(以下简称信利国际公司)在中国大陆注册的独立法人子公司之一,企业信用代码:91441500723829525E,注册号441500400000274,公司类型为有限责任公司(港澳台法人独资),2000年6月28日成立,营业期限2000年6月28日-2030年6月27日,注册地址:汕尾市区东冲路北段工业区,经营范

围：生产经营液晶显示模块、液晶显示器、有机电致发光二极管（OLED）显示器及（OLED）显示模块等半导体产品，平板电脑、智能可穿戴产品（智能电子手表、智能手环、智能眼镜等）及核心部件等其他消费类电子产品。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）邓某新施工队。信利半导体公司 26 号厂房一楼车间酸刻房已报废的蚀刻机、过滤系统、酸配系统设备切割拆卸、搬运施工队，主要负责人：邓某新，自然人，无相关资质。

（二）事故设备相关情况

1. 事故设备基本情况

事故设备为 HF 薄化玻璃基板蚀刻设备（见图 1）。该设备原为信利半导体公司 PGM 减薄生产部的生产设备，放置在信利厂区 26 栋厂房 1 楼车间酸刻房（见图 2），因设备故障老化无法维修使用，于 2024 年 1 月 26 日完成报废设备申请流程，车间于 2024 年 2 月 26 日停止生产。

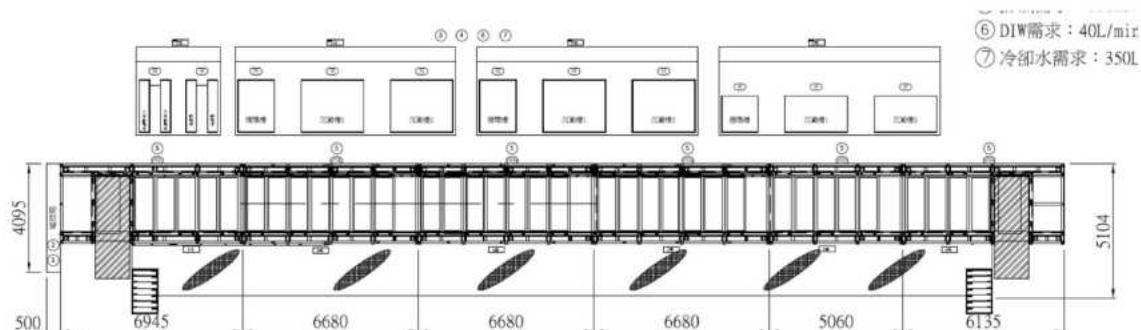


图 1 设备平面布置图

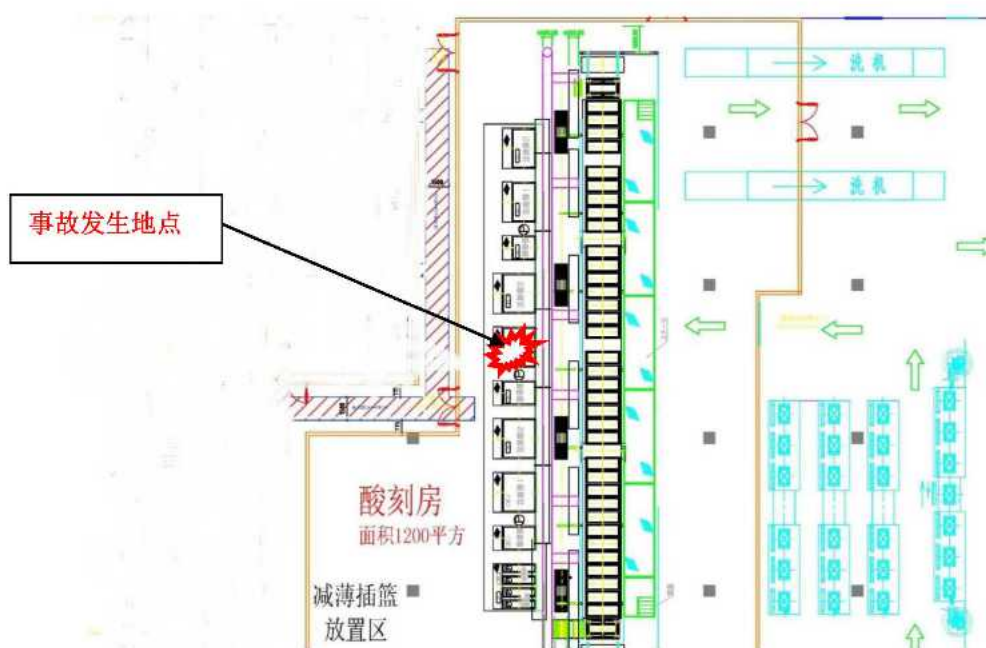


图 2 PGM 减薄生产部车间酸刻房设备布置图

2. 事故设备回收及拆卸相关情况

2024 年 1 月 19 日，信利半导体公司 PGM 减薄生产部的蚀刻机、过滤系统、酸配系统设备因车间要求整改，设备故障老化，已无法维修使用，由其部门技术员左某武负责申请固定资产报废，按照其公司报废设备管理规定于 1 月 26 日完成报废设备申请程

序。报废设备的回收（售卖）由信利国际公司采购部负责，通过邀约之前有合作过的经营再生资源回收处理的公司到现场查看报废设备情况，再通过两轮电子邮箱报价及一轮信利国际公司采购系统内报价，最终以出价最高的景东公司中标。2024 年 2 月 28 日，景东公司与信利半导体公司签订《采购合同》，在合同中约定设备拆卸、包装和运输均由景东公司负责，景东公司要为其工作人员提供必要的安全设备及防护，进入信利半导体公司工作的工作人员需具备专业的能力及资质。景东公司中标后，在未告知信利半导体公司的情况下，又将报废设备转卖给邓某新，双方未签订相关合同，以口头协议为主，并于 2 月 27 日签订一份《外包项目安全管理协议》。景东公司在报价前，委托第三人到信利半导体公司对报废设备进行估价，在将报废设备转卖给邓某新时，也委托其带领邓某新到信利半导体公司查看设备情况并估价。

（三）事故发生单位安全管理情况

1. 信利半导体有限公司

信利半导体公司建立了本公司安全生产管理制度和全员安全生产责任制，每年公司、生产部门、员工层层签订安全生产责任书，印发了《安全生产目标管理制度》《安全生产责任制度》《安全培训教育管理制度》《动火作业安全管理制度》等 41 项安全生产管理制度；制定了《2024 年信利汕尾厂区全年安全培训计划》，按计划开展了 2024 年节假日前安全检查培训、有限空间安全教育培训；组织开展了复工复产“六个一”，每月开展安全

隐患排查，分别于 2024 年 1 月 8 日、2 月 17 日检查 26 栋 1 楼 PGM 三部发现 7 项、5 项问题，并完成整改复查闭环；按规定对 2 月 29 日至 3 月 5 日邓某新施工队在 26 栋 1 楼车间开展动火作业进行了审批，审核了特种作业人员操作证书。

2. 深圳市景东再生资源有限公司

景东公司结合公司安全生产实际情况，主要针对电气设备安全、消防安全、叉车作业安全等开展日常检查；于 2023 年 10 月组织了应急演练。

（四）事故发生经过

2024 年 3 月 5 日上午 8 时 30 分，邓某新施工队进入信利公司 26 栋厂房 1 楼车间进行施工作业，期间邓某新在厂房外和其他人谈事情，其余人员在车间内作业。9 时，余某和（持有焊接与热切割特种作业操作证）开始切割报废设备框架中间的支架。9 时 23 分¹，余某和在切割设备框架最后一个支架时，框架呈弧形旋转掉下，砸中余某和，余某和从设备平台掉到地面，框架掉到生产线酸洗（水洗）槽面后停止（见图 3）。李某（邓某新妻子）、李某（工友）听到余某和切割的位置发出响声后走过去看下具体情况，发现余某和躺在地上，询问余某和说自己呼吸困难，脚麻了。李某随即打电话给邓某新说有个工人滑到了，邓某新接电话后赶到出事现场，查看余某和情况后拨打了 120。120 到场

[1] 根据事故调查人员查看与比对信利半导体公司监控视频显示时间与实际时间，发现监控视频显示时间比实际时间快 4 分钟，监控视频显示的事故发生时间为 2024 年 3 月 5 日 9 时 27 分，实际上事故发生时间应为 2024 年 3 月 5 日 9 时 23 分。

后医护人员将余某和抬上担架送上救护车送往汕尾市第二人民医院（汕尾逸辉基金医院）。下午 13 时 44 分，余某和在医院经抢救无效死亡。



图 3 设备框架砸中余某和瞬间

（五）事故现场情况

事故现场位于信利半导体有限公司 26 栋厂房 1 楼 PGM 减薄车间酸刻房，布置一条 HF 薄化玻璃基板蚀刻设备生产线，原用于液晶显示器玻璃基板减薄酸刻生产。事故发生具体位置位于 HF 薄化玻璃基板蚀刻设备（已报废）的中部（见图 4）。事故发生后，设备框架及支架掉到生产线酸洗（水洗）槽面，地面有一

个余某和作业时佩戴的红色安全帽和一对手套，无血迹。

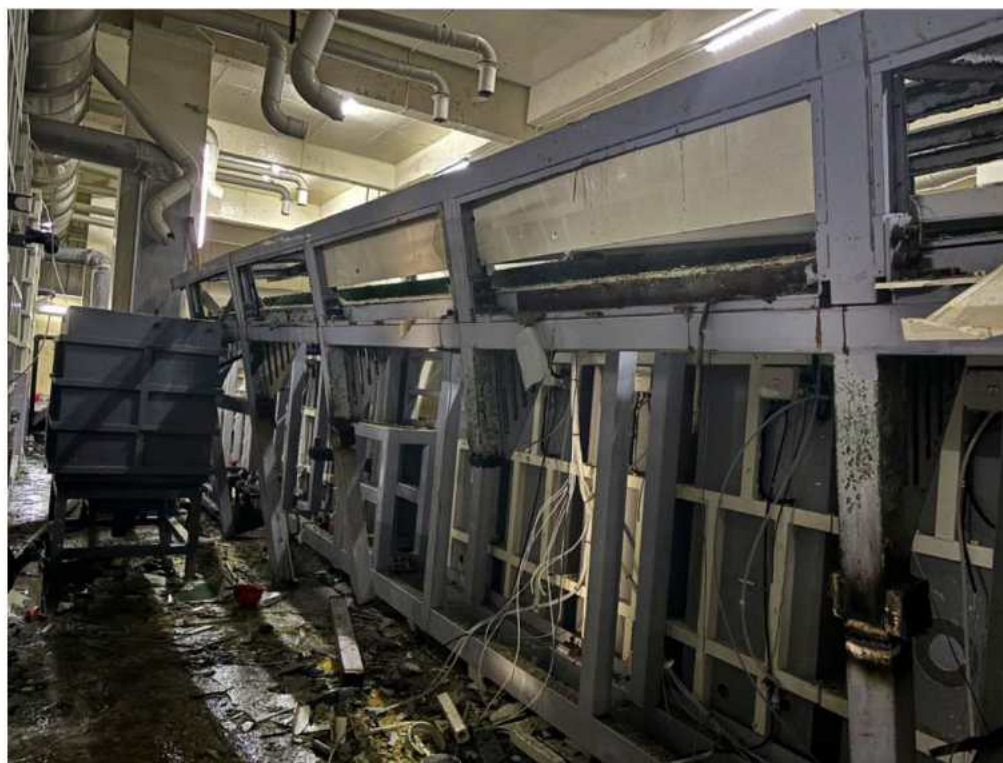


图 4 事故现场位置

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，余某和，男，汉族，重庆人，受邓某新聘请负责切割信利半导体公司 26 号厂房一楼车间酸刻房已报废的蚀刻机、过滤系统、酸配系统设备。在事故中受伤，送医院救治后经抢救无效死亡。

2. 直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）等标准统计，核定事故造成直接经济损失 120 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，9 时 25 分，邓某新拨打了 120 急救电话没接通，9 时 26 分，邓某新第二次拨打 120 急救电话，120 接报后约 10 分钟后到现场进行救援。9 时 34 分，信利半导体公司负责现场管理的左某武在接到事故报告后与公司安全应急管理部工作人员一同赶往现场应急处置。9 时 45 分，市应急管理局接到 120 推送的事故信息后要求城区应急管理局派员赶往现场了解事故情况。城区应急管理局接报后，立即会同凤山街道工作人员前往现场开展应急处置。李某（工友）和邓某新分别于 10 时 07 分、13 时 29 分拨打 110 报警电话，城区凤山街道派出所了解情况后立即派员前往汕尾市第二人民医院和信利半导体公司事故车间现场勘察情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，李某（邓某新妻子）和李某（工友）听到响声后查看情况，发现余某和躺在地上，询问其表示自己呼吸困难、脚麻，李某（邓某新妻子）立即致电邓某新说明现场情况，李某（工友）让何某华（工友）过来一起查看余某和情况。由于不清楚余某和伤势情况，因此未对其随意移动。120 救护车赶到现场救援时，李某（工友）和何某华配合医护人员将余某和抬上救护车。邓某新在余某和送往医院救治后，组织施工队工人将堆放在楼梯口的废铁搬运到货车上，随后与其妻子和姐姐前往医院跟进

余某和救治情况。

（三）医疗救治和善后情况

120 救护车将余某和送往汕尾市第二人民医院（汕尾逸辉基金医院）后立即组织人员对其进行抢救，3 月 5 日 13 时 44 分，余某和经抢救无效死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场工人反应迅速、应急处置及时，立即将余某和送往医院救治。相关部门接报后，均派员赶赴事故现场，现场处置措施得当，善后工作开展有序，在事故应急处置中无衍生事故。经评估，此次事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是拆卸施工作业无专项作业方案，凭借作业人员的经验进行拆卸切割²，作业人员余某和安全意识淡薄，在未保证自身安全的情况下拆卸 HF 薄化玻璃基板蚀刻设备生产线部分框架的支架，导致拆卸过程中框架砸向自己³，并从作业平台跌落，严重受伤，经抢救无效死亡。

[2] 《广东省安全生产条例》第三十五条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：（一）对作业现场进行安全风险识别，确认现场作业条件符合安全作业要求；（二）制定作业方案或者安全防范措施，设置安全警示标志；……。

[3] 《焊接与切割安全》（GB 9448-1999）3.2.3：操作者必须具备特种作业人员所要求的的基本条件，并懂得将要实施操作时可能产生的危害以及适用于控制危害条件的程序。操作者必须安全地使用设备，使之不会对生命及财产构成危害。

（二）间接原因

1. 景东公司作为报废设备的回收单位，按照合同要求应对报废设备进行拆卸、包装和运输，违法将采购的报废设备转卖给无再生资源收购、生产性废旧金属回收经营资质的个人⁴，包括将报废设备拆卸、包装和运输作业也交由邓某新自行负责，全程未参与拆卸项目的安全管理工作，未落实安全生产主体责任，未对邓某新施工队进行安全技术交底，未开展作业前的安全教育培训。

2. 信利半导体公司作为报废设备的销售方，简单的将此次项目作为一个采购项目进行管理，仅与景东公司签订采购合同，虽然在合同中约定了双方在设备拆卸、包装和运输过程中的安全管理责任，但未与景东公司签订相关安全管理协议；隐患排查不到位，现场监护人员未能及时发现切割工人在对报废设备切割过程中的不安全行为并制止。

3. 邓某新在无相关经营资质的情况下收购再生资源和回收生产性废旧金属，在未制定专项拆卸施工方案的情况下对报废设备进行拆卸，自己对报废设备涉及钢结构的切割拆卸完全不懂，仅临时聘用三名切割工人根据个人经验对设备进行切割拆卸，未督促作业人员在作业过程中佩戴安全带、护目镜等劳动防护用品。

（三）其他可能因素排除

经过公安部门现场勘查结果及现场视频查看，排除了存在刑

[4] 《再生资源回收管理办法》第六条：从事再生资源回收经营活动，必须符合工商行政管理登记条件，工商注册登记后，方可从事经营活动。回收经营者备案事项整合到营业执照上，市场监管部门核准工商注册登记后，通过省级共享平台将企业信息共享给各相关部门。

事案件的可能。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1. 深圳市景东再生资源有限公司

（1）安全生产主体责任落实不到位，在未告知及经信利半导体公司同意的情况下，违法将回收的报废设备转卖给无再生资源收购、生产性废旧金属回收经营资质的个人，双方的口头协议在违法转卖的情况下属于无效行为⁵，景东公司作为具有履行报废设备拆卸、包装和运输作业职责的单位，将报废设备拆卸、包装和运输作业也交由邓某新自行负责，仅口头委托一名生意伙伴帮忙到施工现场查看，全程未派本公司人员到现场进行安全生产管理。

（2）安全生产管理制度严重缺失，未建立健全本公司全员安全生产责任制和安全生产规章制度⁶，公司仅有“一页纸”的安全生产制度，未对公司员工开展安全教育培训⁷，未组织本公

[5] 《中华人民共和国民法典》第一百四十三条：具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

司事故隐患排查整治⁸。

(3)公司安全生产主要负责人吴某祥只负责公司对外业务,未履行主要负责人安全生产第一责任人职责⁹,未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划,未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程,未保证本单位安全生产投入,未督促、检查本单位安全生产工作,未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案¹⁰。

2. 信利半导体有限公司

采购项目管理混乱,仅与景东签订采购合同,虽然在合同中约定了双方在设备拆卸、包装和运输过程中的安全管理责任,但未与景东公司签订相关安全管理协议。虽然有审批邓某新施工队在其公司车间的动火作业和审核切割工人的特种作业人员资质证书,并安排了一名现场监护人员负责报废设备拆卸的现场安全管理,但现场监护人员未能及时发现切割工人在对报废设备切割过程中的不安全行为并制止。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第五条:生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(四)保证本单位安全生产投入的有效实施;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(七)及时、如实报告生产安全事故。

3. 邓某新施工队

(1) 邓某新在无再生资源收购、生产性废旧金属回收经营资质的情况下收购了报废设备,并且在未制定科学合理的专项作业方案时聘用了3名切割工人盲目进行施工,凭借切割工人的个人经验进行设备切割。

(2) 邓某新作为施工队的负责人,未对实施切割操作的人员进行必要的安全培训,未在作业现场明确标明切割区域¹¹,未设置安全警示标志¹²,未保证安全带、护目镜等防护用品合理使用¹³。

(二) 有关监管部门及地方党委政府

1. 城区科技工业和信息化局

按职责做好城区规上工业、民爆器材、商贸企业等安全生产监督检查,2023年累计出动1024人次,检查企业362家次,排查3处重大事故隐患并均完成整改。制定了《2024年度汕尾市城区科工信系统安全生产工作计划方案》,2024年1月28日、3月1日分别对信利半导体公司开展安全生产检查,发现的隐患问题均已完成整改。

[11] 《焊接与切割安全》(GB 9448-1999) 3.2.1:管理者必须对实施焊接及切割操作的人员及监督人员进行必要的安全培训。培训内容包括:设备的安全操作、工艺的安全执行及应急措施等。管理者有责任将焊接、切割可能引起的危害及后果以适当的方式(如:安全教育培训、口头或书面说明、警告标识等)通告给实施操作的人员。

管理者必须标明允许进行焊接、切割的区域,并建立必要的安全措施。

[12] 《焊接与切割安全》(GB 9448-1999) 4.1.2:焊接和切割区域必须予以明确标明,并且应有必要的警告标志。

[13] 《焊接与切割安全》(GB 9448-1999) 3.2.2:……监督者必须保证:各类防护用品得到合理使用;……。

2. 城区应急管理局

按职责做好城区工贸行业企业安全监管工作，2023年以来，对信利半导体公司开展有限空间作业、特种作业、安全教育培训、应急演练、易制毒化学品等重点安全生产监督检查，分别于2023年7月11日、10月23日对该公司开展检查，发现6项隐患问题均已完成整改。2024年1月25日，城区应急管理局聘请专家对信利半导体公司开展隐患排查，并对其公司相关负责人和安全管理人员进行约谈，要求其对专家排查发现隐患进行整改并落实安全生产工作，检查发现的10项问题均于2月2日前完成整改。

3. 城区凤山街道办事处

通过开展安全生产百日攻坚、重大事故隐患排查整治、元旦春节等节假日安全排查等行动，加强辖区内安全生产排查整治，分别于2023年9月27日、12月20日对信利半导体公司进行安全隐患排查。2024年以来，累计出动1483人次，排查隐患1047项，已完成整改782项。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故相关人员的处理建议

1. 余某和，男，邓某新聘用的切割工人，安全意识淡薄，在未保证安全的情况下凭借个人经验盲目切割设备，导致设备构建砸伤自己后经抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

2. 吴某祥，男，景东公司主要负责人，未履行公司主要负责

人安全生产第一责任人职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未保证本单位安全生产投入，未督促、检查本单位安全生产工作，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条等规定，建议由汕尾市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项¹⁴、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第十九条第一项¹⁵等规定对其实施行政处罚。

3. 邓某新，男，施工队的主要负责人，未对其聘用的工人开展安全教育培训，未检查拆卸现场的安全生产工作并及时消除事故隐患，在自己对报废设备涉及钢结构的切割拆卸完全不懂的情况下仅临时聘用三名切割工人根据个人经验对设备进行切割拆卸，不具备相应的安全生产知识和管理能力，对事故发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十七条第一款¹⁶等规定，建议由汕尾市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第十九条第一项等规定对

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

[15] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40% 的罚款；……。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

其实施行政处罚。

4. **左某武**，男，信利半导体公司 PGM 减薄生产部技术员，作为蚀刻机、过滤系统、酸配系统设备报废的申请人，也是报废设备拆卸项目的现场监护人员，未履行现场安全管理职责，未及时发现报废设备切割过程中的不安全行为并制止。建议由信利半导体公司按照公司内部管理规定进行处理。

（二）对事故相关单位的处理建议

深圳市景东再生资源有限公司，违法将采购的报废设备转卖给无再生资源收购、生产性废旧金属回收经营资质的个人，未建立健全本公司全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未对公司员工开展安全教育培训，未组织本公司事故隐患排查整治，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第四十一条等规定，建议由汕尾市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项¹⁷、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第十四条第二项¹⁸等规定对其实施行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）压实企业安全生产主体责任，落实主要负责人第一责任人职责。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[18] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……。

景东公司要加强对本单位的安全生产管理，落实企业安全生产主体责任，主要负责人要履行好安全生产第一责任人职责，严格遵守《安全生产法》《广东省安全生产条例》等法律法规规定，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，组织员工安全生产教育培训，加强事故隐患排查治理，保障本单位安全生产投入，改善安全生产条件，提高安全生产水平。依法依规回收经营再生资源，严格把关再生资源的销售对象经营资质，对销售的再生资源涉及特殊作业的要加强现场安全管理，做好作业人员安全培训和技术交底。

（二）完善企业内部管理机制，强化外来人员作业安全管理。

信利国际公司、信利半导体公司要针对企业人员机构复杂、生产经营场所大、外包作业多等实际情况，完善企业内部安全生产、采购、设备管理等工作机制，进一步强化管理手段。**一是**完善公司内部设备采购、生产、检维修、报废、回收等全过程安全生产管理，要将采购、设备管理过程中涉及外来人员进场作业的按照外包作业严格管理，按要求签订安全生产管理协议书。**二要**加强外来人员作业安全管理，严格审核外来人员作业资质，做好作业前的技术交底和安全培训。**三是**加强外包作业的现场管理，所有外包作业都应经公司审批后方可作业，特殊作业现场要安排安全管理人员专人负责、全程监护，确保安全作业。

（三）依法依规经营，强化作业现场安全风险管控。

邓某新作为再生资源回收经营者，要严格按照法律法规要求，经工商注册登记后，方可从事相关经营活动。要加强学习自身从

业领域的安全生产知识和管理能力，强化再生资源回收经营安全管理，根据实际需要与行业相近、业态相似的生产经营单位采取集群托管、资源共享等方式进行安全生产管理，保障安全生产。要制定科学合理的作业方案，做好切割、拆卸、搬运等现场安全作业管理，对作业人员开展安全培训，采取必要的安全措施，在保证安全的条件下开展施工作业。



主办单位:汕尾市应急管理局 版权所有:汕尾市应急管理局

网站标识码 : 4415000052  粤公网安备 44150202000004号 粤ICP备05063439号

[联系我们](#) [网站地图](#)



应急管理部“双微”
微信/微博